

מסורת הש"ס

א) [תוספתא דבכורים פ"ג], ב) [לעיל ס:א], ג) [מגילה יח:ד] (ד) שביעית פ"ב מ"ו ר"ה י:י, ט) [נפחים נה:ו] ו) נדה לו:ו ז) ב"ק ק. כלאים פ"ז מ"ד, ח) [נמשנה דכלאים וכן בירושלמי ליתא דברי ר"מ וכן מוכח מתוס' דצ"ק ק. ד"ה מחילת וכו' דתם משנה ר"מ וכו' וכן כהנא"ש ליתא], ט) [לעיל פא.א. י' ט"ז], ק) [שמות לד:ט ויקרא טו,א פ"א ח' ס"א פ"א וכן זה,

הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה ד"ה חדשה ב' ש"ד מושקין לקידוש החדש: ב) תר"ה ר"י ב' והתירו הגפנים ומשמע התם וכו': ג) בא"ד אין אדם אוסר דבר שאינו שלו ככ"ל ומינת בכלאים נמחק:

מוסף רש"י

דחייש
לחידא.ה.
נמקום
שהיזיז מחמתו
ורבים
מוקלין
(ומגילה יח:).
יעקור.
לפי שקלטא שביעית (ד"ה י:).
לדברי
האומר (י:).
שלישים.
יום לקליטא צריך שלשים.
לקליטא ושלשים.
לחוספת (שס).
כמה
יהא קישוריה.
דלא אחא לדי ויבה בכל דמיס שמהא.
אפילו ארבעים או חמשים יום.
אס לא שפתה יום אחד סמוך לנדיה לא אחא לדי ויבה ולא היא יולדת בוב (נדה ד:).
דייה
חדשה.
דיה אס נטיהר את הקושי חדש אחד.
היינו תשיעי, אבל קשמה שלשה בתוך י"א ימי ויבה בחדש השמיני, ואפילו מקשה והולכת כל תשיעי הרי זו יולדת בוב מחמת שלשה ימים של שמיני (שס).
הרי זה קדש.
אסר את המזואל (ב"ק ק:).

ליטא למתני'. דקמני לר' יוסי^א אנדרוגינוס מאכיל את אשתו בתרומה: **מקמי כרייתא.** דקמני לר' יוסי ספיקא הוא: **מדשנקה רבי יוסי לר' שמעון בן זוגיא.** דאיידי כהדיה במתני' ואיידי כזרייתא לחודיה ש"מ הדר ביה ולאו תנאי היא דמימא סמי תנא דכרייתא מקמי תנא

דמתני' דאי תנאי היא תרוייהו הוה תני להו נמי כזרייתא ומפיך לדרבי שמעון כדאפכה לדרבי יוסי: דחייש **ליחידא.** דאמר שמואל כהמולך בשומרת יבם שקדש אחיו את אחותה ומהכא אמרינן לה בנמס' מגילה כפ' הקורא (דף יח:): **סלגס כרבי יוסי.** דמתני' ואמרי צי רב היינו רב הונא כדלקמן^א ופליג אדאמנן לעיל אליבא דרב ליתא למתניתין ובהרבה לקמן מפרש לה וכן קושי וקידוש וכוולחו איירי רבי שמעון כהדיה הלכך מסתברא דלדר' יוסי דמתנני' קאי דאיידי רבי שמעון כהדיה: **יעקור.** דקא קלטא שביעית דאין הרבה קולטת בפחות משלשים יוס: **לריד שלשים ושלשים.** כדי שתקלוט שלשים לפני שביעית דכל שלשים לפני שביעית כשביעית דמו דנפקא לן מצהריס ובקריה טשבות^א במשקין בית השלחין (מ"ג א:): ג) **ול' ג'.** לקליטה שתקלוט קודם זמן האיסור: **כמה יחא קישוי.** דקיי"ל (נדה דף לו:): כנדה דלאורייתא המקשה בתוך י"א שבין נדה לנדה ורואה דס ג' ימים רלופים מחמת צער וולדה אינה צאה לדי ויבה להיות זכריה ספירת ו' נקיים כיוולדת בובז אלא ימי טומאת לידה כיוולדת גרידתא דתניא (שס) כי יובז יובז דמה^א דמה מחמת ענמה ולא מחמת ולד וכמה יחא קישויא דאמרי' מחמת ולד הוא אפילו מ' או חמשים יום קודם לידה: **דייה חדשה.** חדש תשיעי שהיא יולדת בו ופעמים שאין יותר מיום או יומים

כגון שילדה צב' כחדש אין הולד מטהר אלא דמים שראתה מר"ח ואילך שאין צאה על ידו לציבה אס לא ראתה ג' ימים רלופים קודם ר"ח דקסבר ר' יהודה שיפורה גרים ^א) (שופר שצית דין תוקעים לקידוש ^ב) גורס הקשו) ופעמים שהוא מטהר את כל החדש כגון אס ילדה בסופו ואין הטרהרה אלא מויצה אצל מגדה אינו מטהרה צימי נדה ואס שפתה מן הצער סמוך ללידה יום אחד אף מויצה לא טהרה והרי היא יולדת בובז וצריכה ו' נקיים דאגלאי מלתא דלעזר קמא לאו מחמת ולד הוה: **קידש.** לשון פן תקדש (דברים כז). אסר תצותא חצרו ותייב לשלם: אמרי

הלכה בר' יוסי באנדרוגינוס. פירש כגונטרס דכרבי יוסי דמתניתין פסק דככל הנך מילי דחשיב הכא אנדרוגינוס הרכבה וקושי וקידוש כולם משניות הם ואיידי ר' שמעון כהדי רבי יוסי ש"מ דאאנדרוגינוס דמתני' קאי א) ועוד דאמרי צי רב היינו רב הונא ושמע' ליה לרב הונא דאמר לקמן משמיה דרב אנדרוגינוס חיבינן עליו סקילה משני מקומות ^א) ופליגי אדאמרן לעיל אליבא דרב דליתא למתני' מדקאמר דליתא משמע דסבר כזרייתא כדמדקדק לקמן אדשמואל דסבר כר' יוסי דמתני' מדקאמר ליתא כזרייתא והיהא דהמפלת סבר רב נמי כר' יוסי כזרייתא גבי טומטוס ואנדרוגינוס שראו לובן או אודם והשתא אמוראי ניניהו ואליבא דרב: **לדרברי האומר שלשים צריך כ'** ושלשים. פר"ת דלאו אשביעית קאי דלענין נטיעה ליכא תוספת שביעית לאסור נטיעה הנקלטת בתוספת שביעית ^א) אלא לענין ערלה קאמר וה"ק לדרבי האומר שלשים לקליטה לריך לגבי ערלה שלשים ושלשים ואר"י דסוגיא דפ"ק דר"ה (דף י: ושס) מוכחת כן גבי הא דתניא אחד הנוטע ואחד המצריך ואחד המרכיב ערב שביעית שלשים יום לפני ר"ה ערלה לו שנה ומותר לקיימן שביעית כו' ודייק התם דלא מיתוקמא כרבי אליעזר דאמר שלשים יום בשנה חשויים שנה משום דלדידיה שלשים ושלשים צעי ומוקי לה כרבי מאיר דאמר יום אחד בשנה חשוב שנה דיוס שלשים עולה לכאן ולכאן ואס איתא דרב נחמן אמר רבה בר אבוא אשביעית קאי שפיר מיתוקמא היהא דאחד הנוטע כר' אליעזר ולא הזכיר התנא אלא שלשים שנחשבים שנה וזאתן שלשים של קליטה לא הזכיר כמו שבמתני' דאין נוטעים דמייתי הזכיר ל' של קליטה ושייר שלשים של התוספת הנחשבין שנה: **קידוש דתנן בוי'.** אע"ג דפסקי' בהגוזל (צ"ק דף ק. ושס) כי הך דר' מאיר דדאין דינא דגרמי מ"מ אפשר דהלכה כר' יוסי כהא דקאמר לא קידש ואפשר דר' יוסי מודה לר' מאיר דאס קידש דחייב בחצריתו והתם לא מייתי אלא דמהכא שמעינן דדאין דינא דגרמי ולענין דינא דגרמי הוא דפסקין כותיה בעלמא אצל הכא הלכה כר' יוסי דלא קידש: **המסבך.** הוא הדין הזורע כההוא עובדא דמייתי רבי יוסי כסיפא אלא נקט המסבך משום רבותא דרבי מאיר דאף במסבך אסור:

רבי יוס אומר בוי'. כסיפא מייתי רבי יוסי מעשה באחד שזרע כרמו של חצרו והחיר רבי עקיבא אף צזריעת תצואה דהוי כלאים דלאורייתא התיר אס כן הא דאמר בהקומץ זוטא (מנחות דף טו. ושס) מעשה באחד שזרע כרמו של חצרו סמדר ואסרו חכמים את הזרעים והתירו הגפנים ומשמע ^א) דבשאר זרעים דהוו דרבנן איירי אצל כקנצוס ולוח או ה' המינים שהם כלאים דלאורייתא היו אסורים גם הגפנים שאינן של זרוע אס כן לא אחיא היהא דמנחות כרבי יוסי אף על גב דפסיק שמואל כותיה אלא כרבנן ורב הונא אמר רב אמר נמי בסמוך דאין הלכה כרבי יוסי והא דלא מוקי התם כרבי יוסי ונימא דהמירו הגפנים אפילו בכלאים דלאורייתא היינו משום דקסבר לדרבי יוסי אפילו זרעים מותרים דכיון דמן המורה אין אדם אוסר ^א) בכלאים דבר שאינו שלו אין כאן כלאים והכל מותר:

הערל פרק שמיני יבמות

פג.

בריה בפני עצמה בוי'. אר"י דהאי צריה לא הוי פירושו כגון צריה שבמקומות אחרים שאינו ספק אלא צריה דקאמר הכא היינו שהוא ספק כדקאמר ולא הכריעו צו כו' וכן משמע בהמפלת (נדה דף כח). דאמר רב טומטוס ואנדרוגינוס שראו לובן או אודם אין שורפין עליו את התרומה ראו לובן ואודם כאחת שורפין עליו את התרומה אלאמא כהדיא משוי ליה רב ספיקא והיינו ע"כ כר' יוסי כזרייתא דלר' יוסי דמתני' זכר הוא וקשה דתמוספתא דבכורים (פ"ב ז) מסיים בהך כזרייתא דשמעתין אצל טומטוס אינו כן אלא או ספק איש או ספק אשה מכלל דאנדרוגינוס לא הוי ספק אלא אינו לא איש ולא אשה ועוד מלתת"ק דר' יוסי דתוספתא דבכורים הוי אנדרוגינוס ספק ומטמא באודם כנשים ובלבון כאנשים מכלל דלר' יוסי לא הוי ספק ואר"י דהתם ה"פ אצל טומטוס אינו כן כמו אנדרוגינוס שהוא ספק מחמת שהוא צריה משונה משום שיש לו זכרות ונקבות והוא ספק לעולם אצל טומטוס אינו כן אלא ספק שהוא איש ודאי או אשה ודאית אלא שהוא מכוסה ואין ניכר ואס קדש ונקרע וגמלא זכר וגלאי מילתא דמתחלה היה זכר ודאי וכן אס נתקדשה וגמלאת נקבה ור' יוסי לא פליג אתנא קמא אלא לפירושי טעמא דתנא קמא קאתי אע"ג דקתני ר' יוסי אומר אי נמי כולה ר' יוסי היא ותני שרבי יוסי אומר ועי"ל דפליג אמאי דקאמר תנא קמא (שס) הריני מיר שזה איש ואשה פירוש שניהם צין איש צין אשה הרי זה נזיר ועלה פליג ר' יוסי שאין חשוב איש ואשה אלא או זה או זה ות"ק סבר שחשוב שניהם במקלמא כאיש ובמקלמא הוא כאשה וקאמר נמי ת"ק הריני מיר שאין זה לא איש ולא אשה הרי זה נזיר לפי שאין זה לא איש גמור ולא אשה

גמורה: **רבי יוסי כבר זוגיה בוי'.** תימנה דלמא הדר ביה מצרייתא לגבי ר' שמעון דמתניתין: **בי מתעקרא מתני' לא חייש.** ואע"ג דכמה משניות סוצרות דאנדרוגינוס ספק כפ' אס לא הביא (שבת דף קלד:) ובמהפלת (נדה דף כח. ושס) ובפרק על אלו מומין (בכורות דף מה.א. ושס) מ"מ לר' יוסי אנדרוגינוס הוא זכר שהמשנה היא עיקר מן כזרייתא ומ"מ דייק שפיר לקמן דאנדרוגינוס לשמואל זכר הוא אע"ג דכמה משניות סברי דספיקא הוי דאס איתא דסבר כהנהו משניות לא היה אומר דליתא כזרייתא דכיון שחופס אותה סברא עיקר היה לו לומר כזרייתא היא עיקר שאומרת כן לרבי יוסי:

הלכה בר' יוסי באנדרוגינוס. פירש כגונטרס דכרבי יוסי דמתניתין פסק דככל הנך מילי דחשיב הכא אנדרוגינוס הרכבה וקושי וקידוש כולם משניות הם ואיידי ר' שמעון כהדי רבי יוסי ש"מ דאאנדרוגינוס דמתני' קאי א) ועוד דאמרי צי רב היינו רב הונא ושמע' ליה לרב הונא דאמר לקמן משמיה דרב אנדרוגינוס חיבינן עליו סקילה משני מקומות ^א) ופליגי אדאמרן לעיל אליבא דרב דליתא למתני' מדקאמר דליתא משמע דסבר כזרייתא כדמדקדק לקמן אדשמואל דסבר כר' יוסי דמתני' מדקאמר ליתא כזרייתא והיהא דהמפלת סבר רב נמי כר' יוסי כזרייתא גבי טומטוס ואנדרוגינוס שראו לובן או אודם והשתא אמוראי ניניהו ואליבא דרב: **לדרברי האומר שלשים צריך כ'** ושלשים. פר"ת דלאו אשביעית קאי דלענין נטיעה ליכא תוספת שביעית לאסור נטיעה הנקלטת בתוספת שביעית ^א) אלא לענין ערלה קאמר וה"ק לדרבי האומר שלשים לקליטה לריך לגבי ערלה שלשים ושלשים ואר"י דסוגיא דפ"ק דר"ה (דף י: ושס) מוכחת כן גבי הא דתניא אחד הנוטע ואחד המצריך ואחד המרכיב ערב שביעית שלשים יום לפני ר"ה ערלה לו שנה ומותר לקיימן שביעית כו' ודייק התם דלא מיתוקמא כרבי אליעזר דאמר שלשים יום בשנה חשויים שנה משום דלדידיה שלשים ושלשים צעי ומוקי לה כרבי מאיר דאמר יום אחד בשנה חשוב שנה דיוס שלשים עולה לכאן ולכאן ואס איתא דרב נחמן אמר רבה בר אבוא אשביעית קאי שפיר מיתוקמא היהא דאחד הנוטע כר' אליעזר ולא הזכיר התנא אלא שלשים שנחשבים שנה וזאתן שלשים של קליטה לא הזכיר כמו שבמתני' דאין נוטעים דמייתי הזכיר ל' של קליטה ושייר שלשים של התוספת הנחשבין שנה: **קידוש דתנן בוי'.** אע"ג דפסקי' בהגוזל (צ"ק דף ק. ושס) כי הך דר' מאיר דדאין דינא דגרמי מ"מ אפשר דהלכה כר' יוסי כהא דקאמר לא קידש ואפשר דר' יוסי מודה לר' מאיר דאס קידש דחייב בחצריתו והתם לא מייתי אלא דמהכא שמעינן דדאין דינא דגרמי ולענין דינא דגרמי הוא דפסקין כותיה בעלמא אצל הכא הלכה כר' יוסי דלא קידש: **המסבך.** הוא הדין הזורע כההוא עובדא דמייתי רבי יוסי כסיפא אלא נקט המסבך משום רבותא דרבי מאיר דאף במסבך אסור:

רבי יוס אומר בוי'. כסיפא מייתי רבי יוסי מעשה באחד שזרע כרמו של חצרו והחיר רבי עקיבא אף צזריעת תצואה דהוי כלאים דלאורייתא התיר אס כן הא דאמר בהקומץ זוטא (מנחות דף טו. ושס) מעשה באחד שזרע כרמו של חצרו סמדר ואסרו חכמים את הזרעים והתירו הגפנים ומשמע ^א) דבשאר זרעים דהוו דרבנן איירי אצל כקנצוס ולוח או ה' המינים שהם כלאים דלאורייתא היו אסורים גם הגפנים שאינן של זרוע אס כן לא אחיא היהא דמנחות כרבי יוסי אף על גב דפסיק שמואל כותיה אלא כרבנן ורב הונא אמר רב אמר נמי בסמוך דאין הלכה כרבי יוסי והא דלא מוקי התם כרבי יוסי ונימא דהמירו הגפנים אפילו בכלאים דלאורייתא היינו משום דקסבר לדרבי יוסי אפילו זרעים מותרים דכיון דמן המורה אין אדם אוסר ^א) בכלאים דבר שאינו שלו אין כאן כלאים והכל מותר:

אין

עין משפט ונר מצוה

קלח א מיי פ"ג מהל' אשות הלכה כד ופ"ב מהלכות נדרות הלכה י:

קלח ב ג ד מיי פ"ג מהלכות שמיטה ויובל הלכה יא סמג לאין רסו:

קלח ד מיי פ"ז מהל' איסורי ביאה הלכה א סמג לאין קוח:

תוספות ישנים

ב"רשבקה ר' יוסי לבר זוגיה. וא"ת ומגלן כזרייתא עיקר דלמא ר' יוסי אמר הכרייתא כירשא ושמע לר' שמעון הא דמתני' וסבנה ואמר נמי כותייהו והדר ביה מצרייתא ומתני' עיקר אין זה קושא דהא כפרה הוא דמתני' קדמה לזרייתא כ"ל עוד אומר רבינו נתנאל מדקאמר ולא הכריעו צו חכמים משמע דשמיניה לחכמים שהכריעו צו לעשותו מוכר והוא לא חשיב ליה הכרעה בירוח דמשמע ולא הכריעו לא הכריעו היטב והיינו מנ' שמעון שהכריע צו לחשוב מוכר והוא לא סבר כן: א) וראיה לדרב דרמנין יוסי דמתני' פסיק דאי כרבי יוסי כזרייתא תרמי דרב נמא לי לומר דהלכה כר' יוסי: ב) אבל י"ל משהיא דלקמן דהא דסבר דחייב עליו מב' מקומות היינו משום תיורא דואת זכר ויקרא (יח) דמציבין ליה ומ"ת קשיא דהא דדאי אי לאו זכר לא רבייה קרא אכן יש לדחות דודאי גבי סקילה שאני משום דגלי קרא דהיי נמי אשכחנא דר' יהודה אמר לעיל (עב:) אנדרוגינוס שקדש קידושו פסול מפני שהוא ספק איש ספק אשה וצפי ר' אליעזר דמליה משמע (שבת קלד:) דשרי ר' יהודה למול אנדרוגינוס בשבת וא"כ דאי טעמא משום דגלי קרא תיורא ד(המול) ימול כל זכר (כדאשית ז יב) דמרי ליה והכא נמי גבי סקילה שאני דגלי קרא: ג) דאמרין פ"ק דר"ה (יג:) האורז והדוחן והשומשמין שהשירשו יום אחד לפני ר"ה מחשברין לעצבר ומותרין מיד בשביעית אלאמא לא צנינן [תוספת בלל] רק בחרישה וקצירה דכתיב (שמות לד) בחורש ובקציר משבות. אפילו ארבעים וי' יום. המסבך פירשתי כנדה: המסבך גפנו פירשתי פ"ק דצ"ב: